



PUTUSAN
Nomor 1694 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YETTY TM. TOBING, bertempat tinggal di Perum Sigurgura Residence, Kav. 24, RT/RW 001/008, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor SSP Law Firm, beralamat di Graha 18, Lantai 1, Jalan Tidar Sakti, Nomor 18, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT BANK COMMONWEALTH, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Nomor 49, Samaan, Klojen, Malang, Jawa Timur, diwakili oleh Direktur Sukarman Omar dan kawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., CN., M.H., CLA., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Syaiful Ma'arif & Partners, beralamat di Jalan Juwingan, Nomor 120, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

- 1. PT CENTRAL ASIA BALAI LELANG**, berkedudukan di Jalan Perak Timur 512, Blok F3-F4, Surabaya, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1694 K/Pdt/2024



2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) MALANG**, beralamat di Jalan S. Supriyadi, Nomor 157, Malang, diwakili oleh atas nama Menteri Keuangan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Tugas Agus Priyo Waluyo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Suryadi dan kawan-kawan, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022;
3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG**, beralamat di Jalan Danau Jonge I, Nomor 1, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang Muh. Rizal, S.SiT., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Yusuf MT, A.Ptnh, dan kawan-kawan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menangguhkan proses lelang yang akan dilaksanakan oleh Turut Tergugat II terhadap:

- Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1799, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 November 2006, Nomor 00606/Sumbersari/2006, Luas 60 m² yang terletak di Jalan Bendungan Sutami Kota Malang, atas nama Luhut Freddy Panggabean;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1694 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3222, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2006, Nomor 01641/Karangbesuki/2006, Luas 152 m² yang terletak di Perum Sigura-gira Residence Kavling, Nomor 24, Jalan Bendungan Palasari RT/RW 001/004 Kota Malang, atas nama Luhut Freddy Panggabean;

Sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian hutang antara Luhut Freddy Panggabean dengan Tergugat sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 97 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 31 Putus dan/atau berakhir karena keadaan terpaksa (*force majeure*) dikarenakan Luhut Freddy Panggabean telah meninggal dunia sehingga bunga dalam perjanjian berhenti terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena tetap memberlakukan bunga berbunga atas utang dari Luhut Freddy Panggabean sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 97 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 31 sekalipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia yang tentunya keadaan ini adalah *force majeure* dan secara hukum harus diakhiri;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan urusan pelunasan utang Luhut Freddy Panggabean pada Turut Tergugat I untuk dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) terhadap kedua objek jaminan melalui Turut Tergugat II;
5. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Luhut Freddy Panggabean dibebaskan dari segala utang atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Luhut Freddy Panggabean, yang jumlah tertunggaknya pertanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp1.896.510.469.07,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1694 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

6. Menyatakan Penggugat sebagai Debitur Pengganti dari Almarhum Luhut Freddy Panggabean mempunyai kewajiban menyelesaikan utang pokok tertunggak sampai dengan pemberitahuan terakhir sebelum Debitur Utama (Almarhum Luhut Freddy Panggabean) meninggal dunia yang jumlah tertunggaknya sebesar Rp1.521.511.382,54,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh dua koma lima puluh empat rupiah), dan tidak dibebani bunga berlanjut;
7. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran utang Almarhum Luhut Freddy Panggabean yang terhitung sejak meninggal dunia, yaitu sejumlah Rp1.521.511.382,54,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh dua koma lima puluh empat rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang tidak bergerak/benda tetap berupa:
 - Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1799, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 November 2006, Nomor 00606/Sumbersari/2006, Luas 60 m² yang terletak di Jalan Bendungan Sutami Kota Malang, atas nama Luhut Freddy Panggabean;
 - Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3222, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2006, Nomor 01641/Karangbesuki/2006, Luas 152 m² yang terletak di Perum Sigura-gura Residence Kavling Nomor 24, Jalan Bendungan Palasari RT/RW 001/004, Kota Malang, atas nama Luhut Freddy Panggabean;
9. Menyatakan Turut Tergugat I turut melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pelelangan atas barang jaminan sekalipun Penggugat bersedia membayar yaitu atas:
 - Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1694 K/Pdt/2024



sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1799, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 November 2006, Nomor 00606/Sumbersari/2006, Luas 60 m² yang terletak di Jalan Bendungan Sutami Kota Malang, atas nama Luhut Freddy Panggabean;

- Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3222, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2006, Nomor 01641/Karangbesuki/2006, Luas 152 m² yang terletak di Perum Sigura-gira Residence Kavling Nomor 24, Jalan Bendungan Palasari RT/RW 001/004, Kota Malang, atas nama Luhut Freddy Panggabean;

Yang dijaminan oleh Luhut Freddy Panggabean pada Tergugat;

10. Menyatakan persiapan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menyerahkan pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang didukung dengan Turut Tergugat III dalam pemenuhan syarat administratifnya yang tidak sesuai dengan aturan hukum adalah perbuatan melanggar hukum, yang karenanya harus dibatalkan;
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk tunduk melaksanakan isi putusan ini, atau setidaknya tidak melanjutkan/tidak memfasilitasi permohonan lelang jaminan yang diajukan oleh Tergugat;
12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi Tergugat:

- Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*exceptio non adimpleti contractus*);

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Eksepsi gugatan *persona standi in judicio*;
- Eksepsi *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PN Mlg, tanggal 16 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 431/PDT/2023/PT SBY, tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 271/Pdt.G/2022/PN Mlg *juncto* Nomor 431/PDT/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1694 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana Putusan Nomor 431/PDT/2023/PT SBY yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 271/Pdt.G/2022/PN Mlg yang telah diputus pada tanggal 3 Agustus 2023;
3. Kemudian mengadili sekali lagi dan memutuskan sendiri dengan membatalkan Putusan Nomor 431/PDT/2023/PT SBY yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 271/Pdt.G/2022/PN Mlg yang telah diputus pada tanggal 3 Agustus 2023, dengan menerima keberatan Pemohon Kasasi, sebagaimana memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan selanjutnya mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1694 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa debitur atas nama Luhut Freddy Panggabean belum melunasi utang kreditnya sebagaimana perjanjian kredit antara Luhut Freddy Panggabean dengan Tergugat, dan debitur Luhut Freddy Panggabean telah meninggal dunia, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang melakukan penjualan lelang di muka umum atas objek hak tanggungan untuk mengambil pelunasan atas utang Almarhum Luhut Freddy Panggabean bukanlah perbuatan melanggar hukum, dengan demikian telah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YETTY TM. TOBING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1694 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YETTY TM. TOBING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd/	ttd/
Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.	Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd/	
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
ttd/
Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1694 K/Pdt/2024